

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5078818-66.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO**RECORRENTE:** NILDA GOMES FABRICANTE**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

MEDIDA DE URGÊNCIA - TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA - INSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO e de a ele NEGAR PROVIMENTO, de forma a MANTER a decisão do Ev. 8 dos autos do processo n. 5011581-85.2024.4.02.5110. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de mero incidente processual. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5078818-66.2024.4.02.5101**510015047128 .V3****RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5078818-66.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO**RECORRENTE:** NILDA GOMES FABRICANTE**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela parte autora contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de São João de Meriti, nos autos do processo nº 5011581-85.2024.4.02.5110 (Ev. 8), de indeferimento da tutela de urgência requerida pela parte autora, "de modo que seja suspensa a exigibilidade dos tributos sobre os Proventos de Pensão percebidos pelo(a) Agravante, de modo que não sejam realizadas as retenções mensais do Imposto de Renda".

Alega a autora ser portadora de doença grave (hepatopatia grave), fazendo jus à isenção do imposto de renda, que lhe vem sendo descontado, reduzindo sua disponibilidade financeira para realizar tratamentos médicos de que necessita.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida no Ev. 4.

Contrarrazões da União.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

O juízo recorrido, para indeferir a tutela de urgência, analisou os documentos que acompanharam a petição inicial e concluiu que tais documentos não demonstraram, suficientemente, a verossimilhança das alegações, sendo necessária a dilação probatória.

Pela análise dos documentos juntados pela parte autora nos autos originários, não se identifica a urgência a justificar a concessão da tutela requerida, antes da formação do contraditório e da apresentação de informações pela ré, em que pese exame constante do Ev. 1.8 do processo principal.

Assim, mostra-se acertada a decisão que determinou o prosseguimento do feito para análise das questões fáticas juntamente com as futuras informações a serem prestadas pela ré, ou até mesmo eventual perícia em juízo, para constatar com grau de certeza, se a parte autora está acometida de alguma das doenças graves arroladas no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 (com redação dada pela Lei 11.052/2004).

Consigno que inexistente a urgência alegada pela parte autora, já que detentora de renda que garante a sua subsistência até o trânsito em julgado. Ademais, caso se reconheça o direito à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os proventos de pensão, a autora receberá os valores em atraso, devidamente corrigidos.

Assim, em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários a justificar a concessão da antecipação de tutela recursal, de modo que se deve prosseguir com a instrução processual, conforme determinado pelo juízo de origem.

Destaco, por fim, que após a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, nada foi acrescentado nestes ou nos autos principais que modificasse o entendimento manifestado, especialmente diante da inexistência da urgência alegada, de modo que o processo principal deve seguir seu curso normal.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER DO RECURSO** e de a ele **NEGAR PROVIMENTO**, de forma a MANTER a decisão do Ev. 8 dos autos do processo n. 5011581-85.2024.4.02.5110. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de mero incidente processual. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto.